

# PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA V

## PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE

- **Conceito:** divulgação oficial dos atos administrativos, ressalvadas as hipóteses de sigilo previstas na Constituição.
- **Art. 5º da CF/88:**
  - o XXXIII – todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado;
  - o XXXIV – são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas:

a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder;

b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal;

- Publicidade como condição de eficácia (e não de validade)
- Transparência Ativa x Passiva

O princípio da publicidade não deve ser confundido com publicação. Publicidade, enquanto princípio, está relacionada à transparência, ao acesso à informação e a qualquer mecanismo que impeça a manutenção de informações restritas ou sigilosas.

Assim, quando se fala em publicidade, deve-se pensar em acessibilidade e em informação acessível.

A publicidade vai além da mera publicação e está diretamente vinculada ao direito ao acesso à informação, o que é reforçado por legislação específica, como a Lei de Acesso à Informação.

A ideia de publicidade não se limita à publicação, pois é possível que não haja uma publicação formal e ainda assim se respeite a publicidade, assim como pode haver publicação sem que se respeite o princípio da publicidade.

Portanto, publicidade não deve ser equiparada simplesmente à publicação, mas entendida como o acesso efetivo à informação.

A divulgação oficial dos atos administrativos pode ocorrer por meio de diversos canais, como sites, declarações, certidões, e-mails e publicações em portais oficiais.

Essa divulgação oficial, que configura publicidade, não depende necessariamente de publicação no Diário Oficial. Por exemplo, pode haver publicidade efetiva mesmo quando um ato não é publicado no Diário Oficial.

Um caso prático ilustra essa distinção: uma candidata perdeu o prazo para posse porque não tomou conhecimento de sua nomeação, publicada no Diário Oficial da União.

Ao verificar, constatou-se que seus dados cadastrais (e-mail, WhatsApp) estavam corretos e não houve qualquer problema de comunicação por parte da banca examinadora.

Nessa situação, cabe mandado de segurança para garantir o direito à posse, por ausência de publicidade efetiva, mesmo que tenha ocorrido a publicação formal. A publicidade precisa ser real e efetiva, garantindo o acesso à informação.

O edital do concurso prevê a obrigação do candidato de manter seus dados atualizados para fins de comunicação, mas, no caso em questão, o concurso foi de cadastro de reserva, realizado há mais de um ano, sem vagas imediatas.

Após esse longo período, a nomeação foi publicada, porém dificilmente os candidatos acompanham o Diário Oficial, especialmente quando as nomeações não são amplamente divulgadas.

Por isso, órgãos sérios adotam meios de comunicação mais diretos, como envio de e-mails e ligações telefônicas, para garantir a publicidade efetiva dos atos, indo além da simples publicação formal.

Dessa forma, o princípio da publicidade exige que a informação seja acessível e efetivamente divulgada, para que o direito a ela não seja prejudicado.

A divulgação oficial está prevista na Constituição Federal, especificamente nos incisos XXXIII e XXXIV do art. 5º, que asseguram a todos o direito de receber informações dos órgãos públicos relativas a interesses particulares, coletivos ou gerais, devendo essas informações ser prestadas dentro do prazo previsto em lei.

Atualmente, essa garantia é regulada pela Lei de Acesso à Informação, sob pena de responsabilidade, ressaltando-se os casos em que o sigilo é imprescindível para a segurança da sociedade e do Estado.

É importante destacar que nenhum princípio administrativo é absoluto, incluindo o da publicidade, da legalidade, da impessoalidade e da moralidade.

Portanto, em determinadas situações, o sigilo deve ser preservado, especialmente quando se trata da segurança pública ou de informações que possam expor indivíduos a situações vexatórias ou constrangedoras.

O Código de Processo Civil, por exemplo, prevê processos sigilosos justamente para proteger a intimidade.

O inciso XXXIV do art. 5º assegura a todos, independentemente do pagamento de taxas, o direito de peticionar aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidades ou abusos de poder.

O direito de petição é uma expressão do princípio da publicidade, pois busca garantir o acesso à informação.



5m

Por exemplo, alguém aguardando nomeação pode solicitar informações, com base na Lei de Acesso à Informação, sobre o número de cargos vagos ou de aposentadorias previstas nos próximos cinco anos e os órgãos devem fornecer dados objetivos.

No entanto, não é possível questionar questões relativas a futuras nomeações específicas, pois tais vagas são consideradas expectativa de direito, não direito líquido e certo.

Além disso, a obtenção de certidões em repartições públicas para defesa de direitos ou esclarecimentos pessoais também está vinculada ao direito à publicidade.

Publicidade não significa apenas a publicação em meios oficiais; receber um e-mail ou uma certidão configura também publicidade.

Um aspecto relevante do princípio da publicidade, frequentemente cobrado em provas, é a sua eficácia. A publicidade é condição para que um ato produza efeitos, não necessariamente para sua validade.

Por exemplo, uma portaria de nomeação pode ser válida, mas sem sua publicação não se pode tomar posse, pois a publicação é condição para a eficácia do ato.

A Lei de Licitações e Contratos reforça esse ponto, prevendo que a partir da publicação um contrato passa a ter eficácia e pode ser executado.

Transparência ativa é aquela em que a administração pública tem a obrigação de divulgar informações de forma espontânea, independentemente de solicitação.

Já a transparência passiva ocorre quando a divulgação depende do pedido prévio do cidadão, que deve ser formalmente solicitado para que a informação seja disponibilizada.

| Critério                 | Transparência Ativa                                              | Transparência Passiva                                                 |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Definição</b>         | Divulgação <b>espontânea</b> de informações pelo órgão público   | Acesso à informação <b>mediante solicitação</b> do cidadão            |
| <b>Base Legal</b>        | Art. 8º da Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011)       | Art. 10 da Lei de Acesso à Informação                                 |
| <b>Iniciativa</b>        | Parte do <b>próprio órgão público</b>                            | Parte do <b>cidadão interessado</b>                                   |
| <b>Forma de acesso</b>   | Publicação em sites oficiais (portais de transparência)          | Por meio de pedidos formais (SICs ou e-SIC)                           |
| <b>Exemplos</b>          | Salários de servidores, contratos, licitações, repasses públicos | Pedido de processo específico, estudos técnicos, dados não divulgados |
| <b>Obrigatoriedade</b>   | <b>Obrigatória</b> para um conjunto mínimo de informações        | Obrigatória <b>a depender da viabilidade e sigilo</b>                 |
| <b>Prazo de resposta</b> | Não se aplica (informações devem estar sempre disponíveis)       | 20 dias prorrogáveis por mais 10 (art. 11, §2º)                       |

A transparência ativa consiste, portanto, na divulgação espontânea de informações pelo órgão público, enquanto a passiva refere-se ao acesso à informação mediante solicitação.



10m

Esses conceitos estão previstos na legislação: a transparência ativa está prevista no art. 8º da Lei n. 12.527, assim como a passiva, prevista no art. 10, que se caracteriza pela iniciativa do órgão público ou do cidadão, respectivamente.

Publicações em sites oficiais são exemplos de transparência ativa, enquanto o fornecimento de informações mediante pedidos formais, por meio de serviços voltados ao interesse do cidadão, exemplificam a transparência passiva.

Exemplos de informações sujeitas à transparência ativa incluem salários de servidores, contratos, licitações e repasses públicos.

Em qualquer situação, a solicitação de informação configura a transparência passiva, que é obrigatória salvo em casos de sigilo. Nos portais públicos de transparência, é possível encontrar um conjunto mínimo de informações que devem estar disponíveis.

A transparência ativa não possui prazo específico para divulgação, pois trata-se de obrigação de divulgação espontânea e de ofício.

Por outro lado, a transparência passiva deve atender prazos legais, geralmente de vinte dias, prorrogáveis por mais dez, para a liberação das informações solicitadas, conforme previsto na Lei de Acesso à Informação.

## PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE

- **Art. 37, § 1º, da CF.** A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos.
- Utilização de nome de autoridades em prédios públicos.

O art. 37, § 1º, da Constituição Federal, determina que a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deve conter caráter educativo, informativo ou de orientação social.

Essa publicidade não pode conter nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos, garantindo assim o princípio da impessoalidade.

Além disso, existem regras específicas para a utilização do nome de autoridades em prédios públicos, sendo proibido nomear prédios públicos com o nome de pessoas vivas, conforme estabelecido no regimento interno do Senado, na Câmara dos Deputados e em resoluções do Conselho Nacional de Justiça.

Portanto, para que o nome de alguém conste em um prédio público, essa pessoa deve estar falecida antes do requerimento ser feito.



Na prática, observa-se que muitas cidades desrespeitam essa regra, nomeando prédios públicos com o nome de pessoas vivas, assim como utilizando símbolos partidários, cores e elementos associados a campanhas políticas específicas.

Um exemplo ocorreu quando uma prefeita, cuja campanha política utilizava a cor rosa, mandou pintar viaturas oficiais com essa cor.

Tal conduta gerou intervenção do Ministério Público, configurando improbidade administrativa por causar prejuízo ao erário público. Essa situação resultou em ação de improbidade contra a prefeita.

Dessa forma, tanto o uso do nome de pessoas vivas quanto a veiculação de símbolos partidários em espaços públicos são proibidos, em respeito ao princípio da impessoalidade e à legislação vigente.



## DIRETO DO CONCURSO

**01.** (FGV/2025/TRT/24ª REGIÃO/MS/ANALISTA JUDICIÁRIO/ÁREA ADMINISTRATIVA/SEM ESPECIALIDADE/REAPLICAÇÃO) A Administração Pública, guiada por princípios constitucionais, busca uma gestão ética, transparente e eficaz, voltada ao interesse da sociedade. Assinale a opção que apresenta corretamente o princípio que é requisito de eficácia dos atos administrativos.

- a) Eficiência.
- b) Legalidade.
- c) Moralidade.
- d) Publicidade.
- e) Impessoalidade.



Um princípio fundamental para a eficácia dos atos administrativos é a publicidade, pois a produção dos efeitos depende da divulgação adequada das informações.

**02.** (CESPE/CEBRASPE/2025/MPE-CE/ANALISTA MINISTERIAL/ESPECIALIDADE: DIREITO) No que se refere à responsabilidade civil do Estado, aos princípios e poderes da administração pública e aos atos administrativos, julgue o item subsequente.

A proibição de constar nome, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos em publicidade de atos dos órgãos públicos representa aplicação do princípio da adequação na prestação do serviço público.



A proibição de constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos em publicidade e atos dos órgãos públicos está relacionada à aplicação do princípio da impessoalidade, não ao princípio da adequação na prestação do serviço público, que se refere à qualidade do serviço prestado.

---

**03.** (FCC/2025/TRT/15ª REGIÃO/SP/ANALISTA JUDICIÁRIO/ÁREA ADMINISTRATIVA/ESPECIALIDADE CONTABILIDADE) No contexto da política de transparência e acesso à informação, na modalidade de transparência ativa.

- a) a obtenção de dados solicitados pelo cidadão é célere e eficaz.
- b) a chegada de informações compreensíveis ao público geral é característica essencial.
- c) os dados solicitados deverão ser, de forma célere e ativa, disponibilizados ao cidadão solicitante.
- d) a divulgação de dados pessoais ocorre de forma voluntária pelo cidadão ao órgão público destinatário.
- e) o custo com a prestação de informações tende a aumentar, haja vista o aumento de remessa de informações.



No contexto da política da transparência, a transparência ativa consiste na divulgação de informações compreensíveis ao público geral, mesmo que não tenham sido solicitadas, enquanto a transparência passiva refere-se à obtenção de dados mediante solicitação.

A divulgação de dados pessoais ocorre de forma voluntária pela administração, não pelo cidadão. Além disso, o custo com a prestação de informações tende a não aumentar significativamente, uma vez que muitas divulgações são feitas por meio de sites oficiais, sem custo direto adicional.

---

**04.** (CESPE/CEBRASPE/2025/MPS/PERITO MÉDICO FEDERAL) À luz do disposto na CF e do entendimento do STF, julgue o próximo item, relacionado aos princípios da administração pública.

Em atenção ao princípio da publicidade, é legítima a publicação, inclusive em sítio eletrônico mantido pela administração pública, dos nomes dos seus servidores e do valor dos correspondentes vencimentos e vantagens pecuniárias



O Supremo Tribunal Federal já validou essa regra, ressaltando que a divulgação do CPF dos servidores é proibida. Embora seja possível encontrar essas informações de forma indevida em outras fontes, a divulgação oficial do CPF não é permitida.

**05.** (CESPE/CEBRASPE/2024/TSE/ANALISTA JUDICIÁRIO/ÁREA: ADMINISTRATIVA) No que concerne ao Estado federal brasileiro, à administração pública e à organização dos Poderes e do Ministério Público, julgue o item subsequente.

A não imposição de sigilo aos atos e documentos do poder público e a possibilidade de deferir pedidos de acesso a informações administrativas bastam para atender ao princípio da publicidade, conforme a atual concepção dessa norma constitucional.



Não se impõe sigilo aos atos e documentos e a possibilidade de deferir pedidos de acesso não é suficiente para atender ao princípio da publicidade, pois deve haver transparência ativa. Não basta não colocar sigilo e deferir os pedidos de acesso para se considerar cumprida a publicidade. Existem situações em que é necessário publicar atos no Diário Oficial ou encaminhá-los formalmente.



20m

**06.** (CESPE/CEBRASPE/2024/TCE-AC/ANALISTA ADMINISTRATIVO/ÁREA: DIREITO) Relativamente aos poderes e aos princípios da administração pública, julgue o item a seguir. A publicação dos atos administrativos é insuficiente para a concretização do princípio da publicidade dos atos administrativos.



A publicação dos atos administrativos, por si só, é insuficiente para concretizar o princípio da publicidade. Publicar um ato apenas formalmente não garante a publicidade real, que é aquela em que se pode comprovar que o conhecimento foi efetivamente alcançado.

Atualmente, há resistência ao uso de aplicativos para divulgação, pois eles não oferecem confirmação de leitura, dificultando a comprovação de que a informação foi recebida.

Dessa forma, a publicação deve garantir o conhecimento e o acesso à informação, que deve ser acessível e expressa em linguagem clara e compreensível.

Isso é especialmente importante na área jurídica, em que o uso de termos incompreensíveis inviabiliza o acesso efetivo à informação.

Assim, a publicação isolada não basta; são necessárias outras medidas para assegurar a publicidade dos atos administrativos.

**07.** (CESPE/CEBRASPE/2024/MPE-GO/ANALISTA AMBIENTAL/ESPECIALIDADE: ENGENHARIA AGRÔNOMA) A respeito da organização e dos princípios da administração pública e do Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União (Lei n. 8.112/1990), julgue o item a seguir. A publicidade dos atos administrativos é ferramenta importante para a defesa de direitos dos cidadãos.



A publicidade é uma ferramenta importante para a defesa dos direitos dos cidadãos, funcionando como um mecanismo de controle. Exemplo disso é a legislação que proíbe a contratação de artigos de luxo pelo setor público.

Sem a publicidade, seria impossível identificar, por exemplo, compras inadequadas de vinhos caros para eventos oficiais. Portanto, a publicidade permite o controle e a fiscalização, evitando abusos e garantindo transparência.

Na prática, a publicidade também protege candidatos em concursos públicos, que precisam acompanhar as nomeações para evitar irregularidades, como a nomeação de pessoas fora da ordem da lista. Sem essa divulgação, candidatos podem perder vagas injustamente.

---

## GABARITO

**01.** d

**04.** C

**07.** C

**02.** E

**05.** E

**03.** b

**06.** C

---

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Concursos, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Vandrê Borges de Amorim.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

---